RESUMÉ — Služby vytvářející důvěru

297/2016 Sb.

Zdrojové znění: 1. 4. 2023.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje národní pravidla elektronických podpisů, pečetí a souvisejících důvěryhodných služeb.

Zásady a nosné koncepty: Identifikovatelnost, integrita dokumentu a odstupňované úrovně důvěry.

Systematika: Podpisy a pečeti, časová razítka, poskytovatelé a dohled.

Subjekty a objekty: Podepisující osoby, veřejnoprávní podepisující, poskytovatelé a dozorový orgán.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Provádí a doplňuje nařízení EU č. 910/2014, eIDAS. Zákon č. 300/2008 Sb. řeší datové schránky a konverzi; elektronický podpis a odeslání datovou schránkou jsou rozdílné instituty.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1 a) některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru, b) některé požadavky na služby vytvářející důvěru, c) působnost Digitální a informační agentury (dále jen „Agentura“) v oblasti služeb vytvářejících důvěru a d) sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.

§ 2 — Kvalifikované služby

Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.

§ 3 — Archivace dokumentů souvisejících s vydáváním

(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním a) kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě, b) kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a c) kvalifikovaných elektronických časových razítek.

§ 4 — Převzetí evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb

(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který po ukončení své činnosti nemůže splnit povinnost vést a zpřístupnit evidenci podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení, zajistí bezodkladně po ukončení své činnosti převzetí této evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

§ 4a

(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu a) příjmení, b) jméno, popřípadě jména, c) adresa místa pobytu, d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, a g) čísla a druhy identifikačních dokladů.

§ 5 — Kvalifikovaný elektronický podpis

K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým a) činí úkon nebo právně jedná stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo jejich orgán anebo jiná jejich součást (dále jen „veřejnoprávní podepisující“), nebo b) činí úkon osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.

§ 13 — Působnost Agentury

(1) Agentura plní úkoly orgánu dohledu podle Nařízení a podle tohoto zákona.

Podklad: 297-2016-Sb o sluzbach vytvarejici duveru pro elektronicke transakce.pdf • 10 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 563 slov resumé včetně úvodu z 3997 slov vyčištěného podkladu (14,09 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.